

권 고 사 항

1. 제 목 : 병동 교대근무자 근무편성에 관한 사항
2. 관계기관 : 본사 노사협력부, 중앙·부산·광주·대구·대전보훈병원
3. 내 용 : 우리 공단 소속 병원에서는 입원병실을 운영하고 있고, 입원 환자에 대한 안전하고 효율적인 진료서비스 제공을 위하여 입원 병동에 근무하는 간호사의 근무형태를 4조 3교대 근무로 편성하여 환자 진료 업무를 수행하고 있습니다.

공단 병원노조 「2017년 임금 및 단체협약 산별현장 협약서」 제67조(근무시간 및 교대근무자 보호)에 따르면 충분한 휴식 보장을 위한 근무편성 형태, 밤근무 기준, 근무표 작성의 절차 기준을 [붙임]과 같이 명시하여 간호사 근무표 작성이 합리적으로 작성될 수 있도록 정하고 있고, 공단 「복무규정」 제5조(균등대우)에 따르면 직원은 성별, 신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근무조건에 관하여 차별대우를 받지 아니하며 그 능력에 따라 균등한 기회를 부여 받는다고 정하고 있습니다.

따라서 각 보훈병원에서 간호사 교대 근무표 편성 기준을 정할 때에는 단체협약에 정해진 사항이 충실히 반영되고, 근무편성 대상자의 근무 일정이 공정하고 합리적으로 작성될 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 2018년 교대근무자 근무편성 및 제수당 지급 특정감사 시 보훈병원별 간호사 근무표 편성 기준을 확인한 결과 다음과 같은 문제점이 있는 것으로 확인되었습니다.

가. 간호사 근무표 편성 기준에 관한 사항

○ 병원별 개별 간호사 근무표 편성기준 운영

- 5개 보훈병원은 전국보건의료산업노동조합 보훈병원 지부의 공통된 단체협약을 적용받는 사업장임에도 불구하고 각 병원에서는 간호사 근무표 편성 기준 항목에 차이가 있고, 단체협약 기준을 최소기준으로 하여 근무표 편성기준을 운영하여야 함에도 불구하고 [붙임]과 같이 일부 병원의 경우 간

호사들의 일정계획에 필수적인 인원편성 기준이 없거나, 근무사이 최소 보장시간에 대한 기준과 임산부 보호를 위한 기준사항의 적용 등 고려가 필요한 사항이 반영되지 못하거나 부족하게 운영되고 있는 것으로 확인되었습니다.

○ 단체협약보다 약화된 편성기준 운영

- [표 1]과 같이 보훈병원별 간호사 근무표 편성기준은 단체협약에서 교대근무자 보호를 위한 목적으로 정해진 기준을 최소기준으로 하여 운영하여야 함에도 불구하고 단체협약보다 약화된 기준으로 운영하거나, 단체협약에서 정한 기준을 따르지 않고 운영하는 사업장도 있어 이에 대한 보완이 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 보훈병원별 간호사 근무편성 기준 차이

구분	2017년 임단협	중앙	부산	광주	대구	대전
야간인원 편성	2인 이상	2인 이상	2인 이상	없음	없음	없음
근무간격	근무사이 최소 16시간 보장	근무사이 최소 16시간 보장	없음	근무사이 최소 16시간 보장	없음	없음
금지근무 형태	E/D, N/E, N/OFF/D	E/D, N/E, N/OFF/D	E/D, , N/OFF/D	E/D, N/E, N/OFF/D	E/D, N/E, N/OFF/D	E/D, N/E, N/OFF/D
근무표 제출	근무표 작성 최소 10일전 통보	매월 25일 이전에 제출	매월 7일전 간호실 결재	없음	없음	없음

* 근무형태별 근무시간 : D : 07:00~ 15:00 , E: 14:30~22:30 , N:22:00~07:30

나. 간호사 근무표 편성 공정성 및 기준 준수에 관한 사항

○ 근무 편성 공정성 관련

- 5개 보훈병원의 최근 3개월 EMR 근무편성표의 편성실태를 분석한 결과, [표 2]와 같이 주임간호사 및 일반 간호사들의 D,E,N 근무형태별 근무일 수에 편차가 있었고, 병원별로도 차이가 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 병원별 간호사 근무형태별 평균 근무일수('18.7 ~ '18.9)

(단위 : 일)

구 분	주임간호사(Charge)			차Charge ¹⁾ 간호사			일반간호사(2명)		
	D	E	N	D	E	N	D	E	N
중앙병원	17.41	0.42	0	10	5.5	3.78	6.94	7.26	4.92
부산병원	14.77	3.90	0	7.20	5.64	5.36	5.03	6.42	5.85
광주병원	16.42	2.75	0	13.36	3.56	3.19	5.33	8.16	7.02
대구병원	12.04	5.92	0	8.39	5.64	4.46	7.60	7.06	5.34
대전병원	15.48	3.11	0	9.00	6.47	4.29	5.52	7.56	6.20
합계	15.83	2.52	0	9.94	5.06	4.04	6.29	7.27	5.64

- 일반간호사(저연차)는 병동에서 연차가 가장 낮은 신규간호사 바로 위의 간호사 2명

※ 차Charge 간호사의 평균 N 근무는 아예 없는 병동과 상대적으로 높은 분담을 하고 있는 병동이 혼재

① 주임간호사 근무실태 분석

- 5개 보훈병원 모든 주임간호사는 'N'근무를 수행하지 않고 있었고, 'E'근무의 형태에 있어서도 최저 월평균 0.42개, 최고 월평균 5.92개로 병원별로도 현격한 차이를 보이며 'E'근무를 수행하고 있는 것으로 확인되었습니다.
- 보훈병원 답변을 통한 'N'근무 미수행 사유를 확인결과, 간호 업무의 실무를 총괄 관리하고 간호과장 부재 시 업무를 대행하며, 병동 주된 업무가 'D'근무에 집중되어 수간호사 회의와 노동조합 합의 끝에 2009년 5월부터 'N'근무를 제외하기로 결정하였다고 그 사유를 밝히고 있습니다.
- 그러나 간호업무의 실무를 총괄 관리하는 역할을 인정한다 하더라도 간호과장이 항상 부재하는 것은 아니며 E,N시간에는 병동을 관리할 수 있는 관리자에 준하는 직원이 없다는 문제점도 있으며, 노동조합과 합의한 사항이라고 하지만 단체협약에는 그러한 내용이 없는 것으로 확인되어 'N'근무를 완전히 배제하는 사유로 설명되기에는 미흡한 부분이 있습니다.

1) 차Charge : 주임간호사 바로 다음 경력의 간호사를 호칭하는 용어이며 병동에서 사용하고 있는 비공식 용어로 정식 직위는 아님

② 차Charge 간호사 근무실태 분석

- 보훈병원 답변에 따르면 간호사의 이직사유 중 'N'근무가 힘들어서라는 이유가 가장 큰 비중을 차지하고 있어 근무편성 시 'N'근무 갯수는 최대한 균등하게 편성하여 'N'근무 부담을 분담·편성하는 것이 합리적이라 할 것입니다.
- 그런데 5개 보훈병원 'N'근무 실태를 보면 [표 2]와 같이 특정 사업장에서는 차Charge 간호사가 최저 월평균 3.19개 수행에 그치고, 일반간호사는 최고 월평균 7.02개에 달하는 N근무를 수행하는 것으로 확인되었고, [표 3]과 같이 일부 차Charge 간호사는 월평균 1개 이하로 E,N근무를 실시하는 경우도 있는 등 근무편성이 공정하지 않게 운영하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 차Charge 간호사 월평균 1개 이하 E,N 근무 인원수('18.7 ~ '18.9)

(단위 : 명)

구 분	E근무 월1개 이하	N근무 월 1개 이하	비 고
중앙보훈병원	4	4	- 간헐적 업무 적응 등 사유
부산보훈병원	0	0	- 사례 없음
광주보훈병원	4	4	- 불가피한 개인 사정 등
대구보훈병원	1	3	- 간호 단위 특수 상황
대전보훈병원	0	2	- 체력적 한계, 보상 차원
합계	9	13	

- 보훈병원 답변을 통해 'E', 'N'근무 미수행 사유를 확인결과, 불가피한 사정에 의한 경우가 주된 사유였고, 승진하지 못한 차Charge 간호사에 대한 보상 차원 및 체력적 한계를 이유로 들기도 하였습니다.
- 그러나 고연차 간호사에 대한 보상은 저연차 간호사의 희생을 강요할 수밖에 없는 구조가 되어, 저연차 간호사들이 근무환경 및 병원에 대한 불만으로 이어지고 2018년 익명신고시스템으로 접수된 민원 33건중 30%에 해당하는 11건이 근무표 편성에 대한 민원으로 확인되었습니다.

③ 일반간호사(저연차) 근무실태 분석

- 5개 보훈병원 병동별 최저연차 바로 위의 간호사 2명씩을 샘플링하여 근무 실태를 분석한 결과, [표 4]와 같이 가장 힘든 근무형태인 N'근무 수행 근무일수의 비중이 일반간호사는 월평균 6일이상 N근무 수행이 전체 'N'근무 비중의 70.8%인 반면, 차Charge 간호사는 월평균 24% 비중에 그쳤고, 특히 일반

간호사가 최고 월평균 7.02개에 달하는 N'근무를 수행하는 사업장의 경우 6일 이상 비율이 98%에 달하여 힘든 근무형태가 일반간호사에게 집중되어 공정하지 않게 근무가 편성되고 있는 것으로 분석되었습니다.

[표 4] 일반간호사 vs 차Charge 간호사 N 근무 비중 비교('18.7 ~ '18.9)

(단위 : 명)

직원 구분	사업장	'18.7 ~ '18.9 기간 N근무일 수										총합계
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
일반 간호사	중앙	14	3	7	12	11	30	43	28	6	2	156
	부산	2	0	3	2	3	6	19	30	1	0	66
	광주	0	0	0	0	1	0	11	40	7	4	63
	대구	7	0	2	2	1	5	28	20	0	0	65
	대전	1	0	0	0	1	5	31	12	0	4	54
	총합계	24	3	12	16	17	46	132	130	14	10	404
	비율	5.94	1	3	4	4.2	11	33	32	3	2.5	100
	비율구분	29.2%						70.8%				
차 Charge	중앙	9	1	3	16	19	13	6	5	0	1	73
	부산	0	1	0	2	2	5	11	4	0	0	25
	광주	4	0	9	3	13	6	1	0	0	0	36
	대구	3	0	3	0	3	9	8	2	0	0	28
	대전	0	0	4	0	7	1	3	2	0	0	17
	총합계	16	2	19	21	44	34	29	13	0	1	179
	비율	8.94	1	11	12	25	19	16	7.3	0	0.6	100
	비율구분	76.94%						23.9%				

- 결국 병동 교대근무 형태 중 가장 힘든 유형인 'N'근무 형태의 상당부분을 부담하고 있는 저연차 일반간호사들은 [표 5]와 같이 5년미만 간호사는 6.81%의 퇴직률이 발생된 반면, 5년이상 간호사의 퇴직률은 1.86% 수준인 것으로 조사되고 있어, 의료기관 경영 및 간호품질 개선을 위해서는 힘든 근무형태를 구성원이 서로 분담하여 개선할 필요가 있습니다.

[표 5] 최근3년 보훈병원 간호사 퇴직률

(단위 : 명, %)

구분	연도	현원 (a)	5년미만 근무 퇴직자 수(b)	5년이상 근무 퇴직자 수(c)	5년미만 근무 평균 퇴직률(b/a)	5년이상 근무 평균 퇴직률(c/a)
중앙 병원	2015년	700	61	9	8.71	1.29
	2016년	722	86	13	11.91	1.8
	2017년	765	70	0	9.15	0
	합계		217	22	9.92	1.03
부산 병원	2015년	262	13	8	4.96	3.05
	2016년	264	25	6	9.47	2.27
	2017년	285	31	7	10.88	2.46
	합계		69	21	8.44	2.59
광주 병원	2015년	261	39	8	14.94	3.07
	2016년	273	17	2	6.23	0.73
	2017년	283	14	6	4.95	2.12
	합계		70	16	8.71	1.97
대구 병원	2015년	222	1	4	0.45	1.8
	2016년	226	8	6	3.54	2.65
	2017년	238	8	7	3.36	2.94
	합계		17	17	2.45	2.46
대전 병원	2015년	171	3	2	1.75	1.17
	2016년	180	6	2	3.33	1.11
	2017년	201	17	3	8.46	1.49
	합계		26	7	4.51	1.26
전체병원			399	83	6.81	1.86

○ 근무표 편성 기준 준수 관련

- 공단 병원노조 「2017년 임금 및 단체협약 산별현장 협약서」 제67조(근무시간 및 교대근무자 보호)에 따르면 충분한 휴식 보장을 위한 근무편성 형태, 밤근무 기준, 근무표 작성의 절차 기준을 [표 6]과 같이 명시하고 있습니다.

[표 6] 임단협 교대근무자 근무편성 기준

임단협 ('17년 기준)	편성 기준 세부 내용
제 67조 제①항	• 3교대 근무자 E/D, N/E, N/OFF/D 근무 금지 • 연속근무 5일 이하 • 근무사이 최소 16시간 보장, 연속 밤근무 후 최소 24시간 이상 휴식 보장
제 67조 제②항	• 밤 근무 3일초과 연속근무 금지, 월7일 제한 • 밤 근무 월 7일 초과시 슬리핑 오프 1일 유급휴가 부여
제 67조 제③항	• 근무표 작성 최소 10일전 통보, 근무표 변경 시 최소 5일전 통보(본인 동의) • 환자 감소 이유로 전일 또는 당일에 이미 짜여진 근무표 인원을 임의 조정 금지

- 그런데 5개 보훈병원 최근 1년간('17.10 ~ '18.9) 월별 근무자의 N근무 실태를 보면 임단협 제67조 제2항에서 정한 월7일 제한을 초과한 사례가 [표 7]과 같이

최대 11일에 이르는 경우가 있는 등 관련 사례가 다수 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 7] 월별 N근무 7일 초과자 사례

(단위 : 명)

사업장	N근무 8일	N근무 9일	N근무 10일	N근무 11일	총합계
중앙병원	158	35	6	5	204
부산병원	44	7	-	-	51
광주병원	53	19	2	1	75
대구병원	11	3	-	-	14
대전병원	6	28	-	-	34
총 합 계	272	92	8	6	378

- 또한 근무 편성 시 연속근무를 5일을 초과하지 않도록 단체협약에서 정하고 있음에도 불구하고 이를 초과하여 [표 8]과 같이 근무표를 작성한 사례도 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 8] 단체협약 미준수 근무편성 사례

사업장	사번	근무기간	미준수 사항	근무 내역
중앙병원	180179	2017.10.19 ~ 10.24	연속6일 근무	EEEENN
중앙병원	183034	2018.05.08 ~ 05.13	연속6일 근무	EEEENN
중앙병원	180179	2018.06.15 ~ 06.20	연속6일 근무	EEEENN
광주병원	180655	2018.05.28 ~ 06.02	연속6일 근무	EEEENN
대전병원	182484	2017.10.26 ~ 10.31	연속6일 근무	EEENNN
대전병원	112791	2018.05.16 ~ 05.21	연속6일 근무	EEENNN

4. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 병원별로 개별 운영 중인 간호 근무표 편성기준을 단체협약 및 근로기준법에 부합되도록 개선하여 공통적으로 적용 가능한 공정하고 합리적인 표준 근무 편성 기준을 수립하시고, 수립된 기준을 전산화 등의 방법으로 소속병원에 적용할 수 있는 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (권고)

○ 중앙,부산,광주,대구,대전보훈병원장은

- 병동 간호 근무표 작성 시 밤근무의 특정 직원 편중 등 공정성이 결여되지 않도록 편성하시되, 단체협약 및 공단 규정 등에 위반하는 사례가 없도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[붙임] 병원별 병동 근무편성 기준

구분	2017년 입단협	중앙보훈병원	부산보훈병원	광주보훈병원	대구보훈병원	대전보훈병원
인원 편성	■ 병동 야간 간호사 2인 이상	■ 근무조 인원편성 기준 •내과계: D/E/N/OFF=5/4/3/3 •외과계:5/3/2/3 •중환자:8/5/5/3 •휴일:4/3/2/4 •기타=3/2/2/2 ■ 낮반 : 전문가2,적임자1 ■ 초반,밤반:숙련1,혹은 적임1	■ 근무기본 • D/E/N = 5/3/2or 3 • 휴일별도 • D/E/N 수는 업무 허용 범위내 동일	-	-	-
근무 간격	■ 3교대 근무자 근무사이 최소 16시간 보장	■ 3교대 근무자 근무 사이 최소 16시간 보장	-	■ 가능한 주2일 연속 휴가 ■ 근무편성 시 16시간 시차 (N→ off →E)를 둠	-	-
금지 근무	■ E/D, N/E, N/OFF/D	■ E/D, N/E, N/OFF/D	■ E/D, N/OFF/D	■ E/D, N/E, N/OFF/D	■ E/D, N/E, N/OFF/D	■ E/D, N/E, N/OFF/D
연속 근무	■ 연속 근무 5일 이하	■ 연속근무 5일 이상 금지	■ 연결하여 5일 이상 금지	■ 연속 근무 5일 이하	■ 연속 근무 5일 이하	■ 연속 근무 5일 이하
밤(N) 근무	■ 연속 밤 근무후 최소 24시간 이상 휴식 ■ 밤 근무 3일 초과 연속금지 • 월7일로 제한 • 7일 초과시 슬리핑오프 1일	■ 연속 밤 근무후 최소 24시간 이상 휴식 ■ 밤 근무 3일 초과 연속금지 • 월7일로 제한 • 7일 초과시 슬리핑오프 1일	■ 밤근무일수는동일하게 (일수가 안맞으면 저년차순) ■ 밤근무 3개 초과 연결 금지	■ 연속 밤 근무후 최소 24시간 이상 휴식 ■ 밤 근무 3일 초과 연속금지 • 월7일로 제한, 연차고려 • 7일 초과시 슬리핑오프 1일 ■ 야간근무시 간호사 2인 이상	■ 밤 근무 3일 초과 연속금지 • 월7일로 제한 • 7일 초과시 슬리핑오프 1일	■ 밤 근무 3일 초과 연속금지 • 월7일로 제한 • 7일 초과시 슬리핑오프 1일
주임 간호사 근무	-	-	■ 주임간호사 E 4개이상, 휴일2일이상	-	■ D/E근무(D 12개 미만 한정) ■ 공휴일 주말OFF 갯수는 전체 OFF 1/2	■ 휴일근무(2개), E근무 (4~5개)
근무표 제출	■ 최소 10일전 통보 ■ 변경시 최소 5일전 통보/본인동의 ■ 환자 감소 이유로 전일당일에 근무표 변동 금지	■ 매월 25일이전 제출 ■ 최소 10일전 통보 ■ 변경시 최소 5일전 통보/본인동의	■ 근무표는 매월 7일전 간호실 결재를 득하는 것을 원칙	-	-	-
임산부 근무	-	-	■ 산전후 1년은 밤 근무 제외	-	■ 오후10시~오전6시 휴일비근로	■ 산전·후 휴가 90일 확보고려 등
기타	-	-	■ off 신청은 매달 15일까지 -업무 허용 범위내 균등배정 ■ OT 신규 2개월, 경력 1개월	-	-	-